

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 134/2557

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน)

โจทก์

บริษัทโกลบอล ครอสซิง เซอร์วิสซิส
จำกัด ที่ 1

จำเลย

กับพวกรวม 2 คน

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

คดีที่บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับโอนกิจการมาจาก กสท. ยื่นฟ้องบริษัทเอกชน เรียกค่าเช่าจากการที่เอกชนร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ผ่านท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินของโจทก์จำนวน ๓๓ เส้นทาง เห็นว่า การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะด้าน โทรคมนาคม จำเลยที่ ๑ ได้นำสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ร้อยผ่านท่อ ร้อยสายเคเบิลใต้ดินของ กสท. ซึ่งต่อมาโอนมาเป็นทรัพย์สินของโจทก์เพื่อเชื่อมโยง อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ติดตั้งอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ดังนั้น สัญญาการใช้โครงข่าย โทรคมนาคมดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะด้านโทรคมนาคม จึงเป็นสัญญาทาง ปกครอง ดังนั้นข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากการใช้ท่อ

ร้อยสายเคเบิลใต้ดินของโจทก์ จึงเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๑๓๔/๒๕๕๗

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)

ศาลแพ่ง

ระหว่าง

ศาลปกครองกลาง

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาด
อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความ
ฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีและศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับ
ความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
โจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัทโกลบอล ครอสซิง เซอร์วิสซิส จำกัด ที่ ๑ บริษัทซิมโพนี คอม
มูนิเคชั่น จำกัด ที่ ๒ จำเลย ต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๕๓๖/๒๕๕๖ ความว่า
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๓ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ได้ทำสัญญาให้
จำเลยที่ ๑ ดำเนินการให้บริการให้เข้าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ
อันเป็นการให้บริการทางโครงข่ายคมนาคมในการรับส่งหรือเชื่อมต่อข้อมูลผ่านโครง
ข่ายเคเบิลระหว่างสองสถานที่หรือมากกว่า โดยเชื่อมโยงผ่านระบบสื่อสารสัญญาณ
โทรคมนาคมของ กสท. เพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือเชื่อมโยงระหว่างระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสาร ซึ่ง กสท. ให้จำเลยที่ ๑ ดำเนินการให้บริการ
ให้เข้าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศโดยทางสายสายแก่บุคคลอื่นตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ จำเลยที่ ๑ ได้นำสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ร้อย
ผ่านท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินของ กสท. ซึ่งเป็นผู้ติดตั้งไว้ก่อนมีการทำสัญญากับ
จำเลยที่ ๑ เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์โทรคมนาคมซึ่งติดตั้งอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ อันอยู่
นอกเหนือสัญญาดำเนินการ แต่ด้วยเหตุที่จำเลยที่ ๑ อยู่ในฐานะผู้ร่วมทุนกับ กสท.
จึงมิได้เรียกเก็บค่าใช้ทรัพย์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ โจทก์รับโอนกิจการ
สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบและทรัพย์สินจาก กสท. โจทก์จึงเป็นคู่สัญญาและเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามสัญญาที่พิพาทดังกล่าว รวมถึงท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินซึ่ง

เป็นทรัพย์สินของ กสท. และเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลง
จำเลยที่ ๑ ประสงค์ให้บริการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงต่อไป โดยคงสภาพ
เครื่องและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ดังเดิม จึงขอซื้อเครื่องและอุปกรณ์รวมอะไหล่วงจรสื่อสาร
สัญญาณความเร็วสูง รวมถึงขอซื้อหุ่นที่โจทก์ถืออยู่ในบริษัทจำเลยที่ ๑ คืน โดย
ทรัพย์สินที่จำเลยที่ ๑ จัดหาและติดตั้งตามสัญญามีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
(Optical Fiber) ที่ร้อยอยู่ในท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินของโจทก์จำนวน ๓๓ เส้นทาง
โจทก์และจำเลยที่ ๑ จึงตกลงซื้อขายทรัพย์สินตามรายการบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย
สัญญาและชำระค่าตอบแทนให้โจทก์ตามสัญญาซื้อขายครบถ้วนแล้ว ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวไม่ได้รวมค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน หลังจากวันที่
สัญญาดำเนินการสิ้นสุดลง จำเลยที่ ๑ ยังคงใช้ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินของโจทก์
จำนวน ๓๓ เส้นทาง ต่อมาจำเลยที่ ๑ แจ้งโจทก์ว่าได้โอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์
สำหรับให้บริการให้เช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๒ จึงขอ
เปลี่ยนคู่สัญญาจากจำเลยที่ ๑ เป็นจำเลยที่ ๒ ซึ่งโจทก์ได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคู่
สัญญาดังกล่าวแล้ว และจำเลยที่ ๒ ได้ใช้ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินของโจทก์เรื่อยมา
เมื่อจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ใช้ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินของโจทก์จึงมีหน้าที่ชำระค่า
ตอบแทนตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่โจทก์กำหนด ตามระยะเวลาที่จำเลยที่ ๑ และที่
๒ ได้ใช้ประโยชน์ในท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินของโจทก์ แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระค่า
ตอบแทนให้แก่โจทก์ ขอให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ชำระค่าใช้ประโยชน์ท่อร้อยสาย
เคเบิลใต้ดิน พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยทั้งสองไม่มีนิติสัมพันธ์กับ
โจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง อัตราค่าตอบแทนที่โจทก์เรียกร้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้อง คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอยู่ในอำนาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองและสิทธิเรียกร้องของโจทก์ขาดอายุความ

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า ข้อพิพาทในคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์เป็นผู้รับโอนมาซึ่งกิจการ สิทธิ หัน ความรับผิดชอบและสินทรัพย์จากการสื่อสารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อดำเนินกิจการด้านโทรคมนาคมต่อไปแทนการสื่อสารแห่งประเทศไทยซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามนโยบายของรัฐซึ่งนำทุนของรัฐวิสาหกิจมาแปลงเป็นหุ้นตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ โจทก์จึงเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เมื่อพิจารณาลักษณะของสัญญารวมถึงสิทธิเรียกร้องที่โจทก์ใช้เป็นมูลเหตุฟ้องคดีนี้ตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖ ถึง ๙ แล้ว กรณีเป็นข้อพิพาทตามสัญญาเช่าทรัพย์สินหรือสัญญาให้บริการอย่างหนึ่ง ซึ่งคู่สัญญาอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกัน ทั้งไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นเรื่องในทางแพ่ง ดังนั้น แม้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจทางปกครอง สัญญาดังกล่าวก็ไม่ใช่นิติสัญญาทางปกครอง ข้อพิพาทตามสัญญาดังกล่าวจึงไม่ต้องด้วยกรณีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์เป็นรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ และเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้

เปลี่ยนทุนของ กสท. เป็นหุ้นและโอนกิจการของ กสท. ในส่วนกิจการโทรคมนาคม ไปเป็นของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการ สื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภทเช่นเดิม ยังคงมีอำนาจทางปกครองและดำเนิน กิจการทางปกครองตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ อีก ทั้งมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังบัญญัติ รับรองการดำเนินงานของโจทก์ไว้เป็นการเฉพาะจึงมีลักษณะเป็นหน่วยงานที่ได้รับ มอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเป็นการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ในเครื่องมือ สำคัญในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และเป็นวิธีการที่กฎหมายกำหนดให้รัฐใช้ เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้มีการแข่งขันโดย เสรีและเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะด้านโทรคมนาคมเป็นไป อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โดยสภาพของสัญญาจึงเห็นได้ว่า สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นสัญญาทางปกครอง มิใช่สัญญาทางแพ่งที่คู่สัญญาทำขึ้น บนพื้นฐานของเสรีภาพในการทำสัญญาแต่อย่างใด ข้อพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องมาจาก สัญญาดำเนินการให้เช่าวงจรรีสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลง แต่จำเลยที่ ๑ ยังประสงค์จะดำเนินกิจการและต้องการใช้ท่อนร้อยสายเคเบิลใต้ดิน ของโจทก์ด้วย ซึ่งโจทก์กล่าวอ้างว่า โจทก์และจำเลยทั้งสองได้มีข้อตกลงให้ใช้ ประโยชน์จากโครงข่ายโทรคมนาคมในส่วนที่เป็นท่อนร้อยสายเคเบิลใต้ดิน และโจทก์ มีหนังสือเรียกให้จำเลยทั้งสองชำระค่าใช้ประโยชน์ตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ใช้ ประโยชน์จากท่อนร้อยสายเคเบิลใต้ดินแล้ว แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระโดยอ้างว่าการ กำหนดอัตราค่าเช่าใช้ท่อนร้อยสายเคเบิลใต้ดินของโจทก์ตามคำสั่งที่ ๖/๒๕๕๔ เรื่อง

อัตราค่าเช่าใช้ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นอัตราที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราที่อิงต้นทุน และการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนของโจทก์ตามคำสั่งดังกล่าวมิได้แจ้งให้จำเลยทั้งสองที่เป็นผู้ใช้โครงข่ายทรานส์มิชชั่นอย่างน้อย ๙๐ วัน พร้อมแสดงหลักฐานหรือสาเหตุที่ทำให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการและวิธีการตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โจทก์จึงยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล ขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองชำระค่าใช้ประโยชน์ในท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินให้แก่โจทก์ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองอีกเช่นเดียวกัน คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามนัยคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ ๑๑/๒๕๕๗

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ได้ทำสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมโดยให้จำเลยที่ ๑ ดำเนินการให้บริการในการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศเพื่อให้บริการทางโครงข่ายโทรคมนาคมในการรับส่งหรือเชื่อมต่อข้อมูลผ่านโครงข่ายเคเบิลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสาร จำเลยที่ ๑ ได้นำสายเคเบิลใ

แก้วนำแสง (Optical Fiber) ร้อยผ่านท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินของ กสท. เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์โทรคมนาคมซึ่งติดตั้งอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ อันอยู่นอกเหนือสัญญาดำเนินการ แต่ด้วยเหตุจำเลยที่ ๑ อยู่ในฐานะผู้ร่วมทุนกับ กสท. จึงมิได้เรียกเก็บค่าใช้ทรัพย์สิน ต่อมาโจทก์รับโอนกิจการ สิทธิ นี้ ความรับผิดชอบและทรัพย์สินจาก กสท. โจทก์จึงเป็นคู่สัญญาและเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินรวมถึงท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน เมื่อสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงจำเลยที่ ๑ ประสงค์จะให้บริการต่อไป โจทก์และจำเลยที่ ๑ จึงตกลงซื้อขายเครื่องและอุปกรณ์พร้อมทั้งขอซื้อหุ้นที่โจทก์ถืออยู่ในบริษัทจำเลยที่ ๑ คืบ โดยทรัพย์สินที่จำเลยที่ ๑ จัดหาและติดตั้งตามสัญญามีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ที่ร้อยอยู่ในท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินของโจทก์จำนวน ๓๓ เส้นทาง จำเลยทั้งสองชำระค่าตอบแทนตามสัญญาซื้อขายครบถ้วนแล้ว แต่จำเลยทั้งสองยังไม่ได้ชำระค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน หลังจากสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลง จำเลยที่ ๑ ยังคงใช้ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินที่พิพาท ต่อมาจำเลยที่ ๑ อ้างว่าได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่พิพาทให้แก่จำเลยที่ ๒ จึงขอเปลี่ยนคู่สัญญา ซึ่งโจทก์ได้อนุมัติให้เปลี่ยนคู่สัญญาและจำเลยที่ ๒ ได้ใช้ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินของโจทก์เรื่อยมาจึงมีหน้าที่ชำระค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น แต่จำเลยทั้งสองไม่ได้ชำระค่าตอบแทน ขอให้จำเลยทั้งสองชำระค่าใช้ประโยชน์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง อัตราค่าตอบแทนที่โจทก์เรียกร้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องและสิทธิเรียกร้องขาดอายุความ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) และมาตรา ๓ บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งสัญญาทางปกครองหมายความว่า สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำ

บริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เห็นว่า การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บริการสาธารณะด้านโทรคมนาคม ได้ทำสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมโดย
ให้จำเลยที่ ๑ ดำเนินการให้บริการในการเช่าวงจรรีสัญญาณความเร็วสูงภายใน
ประเทศ เพื่อให้บริการทางโครงข่ายโทรคมนาคมในการรับส่งหรือเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน
โครงข่ายเคเบิลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการติดต่อสื่อสาร จำเลยที่ ๑
ได้นำสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ร้อยผ่านท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินของ
กสท. เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์โทรคมนาคมซึ่งติดตั้งอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ดังนั้น สัญญา
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วย
งานทางปกครองและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะด้านโทรคมนาคม จึงเป็น
สัญญาทางปกครอง ดังนั้นข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
จากการใช้ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินของโจทก์ จึงเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญา
ดังกล่าว ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครอง ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
โจทก์ บริษัทโกลบอล ครอสซิง เซอร์วิส จำกัด ที่ ๑ บริษัทซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น
จำกัด ที่ ๒ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์

(นายดิเรก อิงคินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม

(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)